

1502129-92.2021.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254764/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20326006 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4084/21/427 -

01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN VICENTE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502129-92.2021.8.26.0542 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502129-92.2021.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2254764/2021 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 20326006 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 4084/21/427 -

01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN VICENTE DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

ALAN VICENTE DOS SANTOS, qualificado às fls. 04/05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de setembro de 2021, por volta das 17 horas, na Rua Airão, altura do nº 09, Área Rural, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, trazia consigo e transportava, para entrega a consumo de terceiros, 129 (cento e vinte e nove) porções de maconha, 173 (cento e setenta e três) porções de cocaína e 106 (cento e seis) porções de crack, substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 13/14) e laudo de constatação (fls. 15/17).

Segundo a denúncia, na data dos fatos policiais militares realizavam patrulhamento de rotina, momento que avistaram ALAN conduzindo o veículo VW/GOL CLI, - Placa: CCB5426-Mogi das Cruzes- SP. Ao perceber a presença dos policiais ALAN demonstrou nervosismo. Diante da atitude suspeita, os policiais passaram a acompanhar o veículo. Ao perceber que estava sendo perseguido, ALAN acelerou o veículo, porém foi perseguido. Em dado momento, quando conduzia pela Rua Airão, ALAN estacionou o carro bruscamente, desembarcou do veículo e saiu correndo, porém foi detido. Durante a revista no veículo encontraram debaixo do banco do motorista 129 (cento e vinte e nove) porções de Maconha, 173 (cento e setenta e três) porções de Cocaína e 106 (cento e seis) porções de Crack. Tendo em vista a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta, restaram evidenciadas que as drogas se destinavam ao tráfico.

A denúncia foi recebida em 08 de novembro de 2021 (fls. 92/93).

O acusado foi devidamente citado (fl. 111).

Na presente audiência de instrução, debates e julgamento, apresentou resposta à acusação, sendo afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Em seguida, foi inquirida uma testemunha e o acusado foi interrogado ao final.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais, pugnando pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa de Alan Vicente dos Santos requereu confissão, privilégio e regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/12), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), pelo laudo de constatação das drogas (fls. 15/17), pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 95/97), estes dois últimos positivos para as drogas apreendidas, bem como pela prova oral colhida.

A autoria também é inconteste.

Em solo policial, a testemunha Lucas Duarte de Souza, policial militar, disse que patrulhava em companhia do policial Thiago, quando, pela Estrada da Gabiroba, cruzaram com um Veículo VW Gol, cujo motorista demonstrou nervosismo. Diante disso, fizeram o retorno e passaram a acompanhar o carro, sendo que o seu motorista, ao perceber o acompanhamento, acelerou, na tentativa de fugir. Pela Rua Airão, o indivíduo parou o carro bruscamente e saiu correndo, sendo detido em seguida. Ao ser abordado, o acusado confirmou que havia drogas dentro do carro e que estava levando para a comunidade do km 21. Explanou que droga foi encontrada sob o banco do motorista. Após voz de prisão, conduziram-no à presença da autoridade policial (fl. 02). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Aduziu, ainda, que não conhecia o acusado antes.

A testemunha Thiago Fernando Ferreira de Campos, policial militar, disse que, na data dos fatos, fazia patrulhamento em companhia do Sdpm Lucas, quando pela estrada da gabiroba, cruzaram com um veículo VW Gol bolinha. Ao cruzar, o indivíduo que conduzia referido veículo, apresentou certo nervosismo, o que fez com que retornassem, passando a acompanhá-lo. Na rua Airão, o indivíduo parou bruscamente, desceu do carro e tentou evadir-se, sendo detido alguns metros distante do veículo. De imediato o indivíduo, identificado como Alan Vicente dos Santos, confessou que havia drogas dentro do carro e que havia pego na comunidade de

reciclagem e levaria para a comunidade do km 21 . Em revista no veículo, de fato foi encontrado sob o banco do motorista, grande quantidade de substância entorpecente, cocaína, crack e maconha, prontos e embalados para a mercancia (fl. 03). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Em solo policial, o acusado Alan Vicente dos Santos permaneceu silente (fls. 04/05). Em juízo, disse ter 18 anos de idade e estava em liberdade desde 2020, pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Estava desempregado há dois meses. Morava com sua esposa e filha. Confessou os fatos a ele imputados. Aduziu que estava desempregado e passando necessidade, tem uma filha pequena e uma esposa, e pegou a droga para levar e ganharia R\$ 200,00. Passou pela polícia e ficou nervoso, sendo localizadas as drogas, que seriam levadas na favela. O carro era do seu parceiro, que lhe ofereceu essa função.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos dos policiais militares na fase policial, tendo um deles ratificado os relatos em juízo, que logrou êxito em prender o acusado transportando as drogas apreendidas no veículo que conduzia, em total consonância com o auto de exibição e apreensão, laudo de constatação, laudo químico-toxicológico das drogas e confissão do acusado em juízo.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza diversificada e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e dos depoimentos das testemunhas e confissão do acusado, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 04/05) e a circunstância atenuante da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

Apesar de o denunciado ser tecnicamente primário (FA de fls. 88/89 e certidão de fls. 26 e 90), vislumbra-se da certidão de fl. 91 já ter sido condenado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, circunstância esta que, aliadas à relevante quantidade e variedade de drogas apreendidas, denotam se dedicar à atividade criminosa, sendo, pois, inviável, a aplicação ao acusado da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, há que se considerar a relevante quantidade de drogas apreendidas, em relação ao crack, sua natureza, substância esta com maior poder devastador, além de colocar em potencial risco a saúde pública, sendo, pois, necessária maior reprovação da conduta do agente, razão pela qual fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes a serem sopesadas na segunda fase do cálculo. No entanto, concorrendo as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal (fls. 04/05), e da confissão, prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, atenuo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, não concorrem causas de diminuição e de aumento de pena, motivo pelo qual mantenho a pena anteriormente imposta, a qual torno definitiva para o réu.

O acusado está sendo condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, delito equiparado ao hediondo e isto porque – segundo a correta exegese – os delitos de natureza diferenciada, devem receber tratamento diferenciado (artigo 2º, da Lei 8072/90). De acordo com o artigo 2º, parágrafo 1º, da lei dos crimes hediondos, com a redação alterada pela Lei 11.464/2007, a pena por este crime há de ser cumprida inicialmente em regime fechado. E, ainda que assim não fosse, denota-se a progressão do acusado na vida do crime, insistindo em violar a lei penal mesmo após já ter sido internado pela prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico

de drogas, não sendo outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena. Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para condenar ALAN VICENTE DOS SANTOS, qualificado às fls. 04/05, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06.

Impossível a substituição da pena por restritivas de direitos ou a concessão de sursis, diante do quantum da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, como vem reiteradamente fazendo, pondo-se em fuga e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública. Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória da pena.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Como efeito da condenação, por força da regra do artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a incineração das drogas apreendidas, caso ainda não realizada, e a perda do veículo VW/GOL CLI, Preta, 1995/1995, Placas: CCB5426, MOGI DAS CRUZES - SP, Chassis: 9BWZZZ377ST144977, Proprietário.: DAIANE DE OLIVEIRA CASTRO, em favor da União, por consistir meio de transporte utilizado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 31 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA